

1003468-76.2022.8.26.0068

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Extravio de bagagem

Magistrado: Luís Eduardo Scarabelli

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... violação de bagagens despachadas, com furto de objetos nelas constantes, em transporte aéreo, incumbe à empresa aérea transportadora provar que a operação foi realizada regularmente, garantido a incolumidade, tendo em vista a notoriedade da possibilidade da ocorrência alegada pelo passageiro consumidor, por força do disposto nos arts. 6º, VIII, e 14, caput, do CDC, e art. 333, II, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003468-76.2022.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003468-76.2022.8.26.0068

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Extravio de bagagem

Requerente:

Adriana Mendes Fonseca

Requerido:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luís Eduardo Scarabelli

Vistos.

Dispensado o relatório.

DECIDO.

Oportuno o julgamento do processo no estado, sendo despicienda maior dilação probatória, uma vez que os fatos restam comprovados pelos documentos constantes dos autos, restando, ademais, formada a convicção do Juízo sobre o litígio (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

E, não havendo questões processuais pendentes, passa-se ao exame da controvérsia propriamente dita.

Com efeito, trata-se de evidente relação de consumo, na qual Adriana Mendes Fonseca é destinatária final dos serviços de transporte aéreo prestados de forma habitual e contínua pela requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., sendo aplicáveis os princípios estatuidos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da responsabilidade do polo passivo, de natureza objetiva (artigo 14 da Lei 8.078/90).

Mas, ainda que assim não fosse, vale lembrar que, em se tratando de transporte aéreo, a responsabilidade do transportador é objetiva e independe da demonstração de culpa, conclusão que permanece mesmo após o advento do Código Civil de 2002 (neste sentido: MORSELLLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo: Ed. Atlas, 2006, p. 429).

Estabelecidas estas premissas iniciais, cumpre analisar o panorama fático do processo, a fim de averiguar a existência ou não de responsabilidade da empresa requerida pelos danos alegados pela consumidora.

Nesse passo, aduz a autora que, em viagem programada, com partida em 04/02/2022 de Corumbá para Viracopos, de Viracopos para Belo Horizonte e trecho final de Belo Horizonte para Belém, teve sua bagagem extraviada ao chegar ao destino. Acrescenta que estava acompanhada de seu bebê recém-nascido; que ficou sem os pertences pessoais. Afirma que as buscas da companhia aérea perduraram por 13 dias, com prazo de restituição de mais 15 dias. Contudo, extrapolado o prazo estipulado, as bagagens não foram restituídas. Assim, socorre-se da tutela jurisdicional para pleitear indenização material, trazendo aos autos três orçamentos. Pleiteia, ainda, indenização extrapatrimonial no importe de R\$12.500,00.

A companhia aérea, por seu turno, limita-se a sustentar que a parte autora não comprovou o extravio da bagagem; que, na verdade, ocorreu sua perda temporária. Afirma que a bagagem foi localizada e entregue em 07/04/2022, cumprindo os ditames da Resolução 400 da ANAC. Acrescenta que sua conduta restou pautada na boa-fé, na medida em que o polo ativo recebeu todo o amparo necessário, porquanto a bagagem foi entregue em prazo inferior a 7 dias após o desembarque. Desta feita, rechaça o dever de indenizar. Por fim, pugna pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Seus argumentos, todavia, não convencem.

De fato, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: "(...) O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC" (STJ – 3ª T. – REsp 685.662/RJ – Relª. Minª. Nancy Andrighi – j. 10.11.2005 – DJU 05.12.2005, p. 323).

Até porque, a tese defensiva da demandada é completamente desconexa do conjunto probatório amealhado aos autos, apontando prazo de suposta devolução do bem de quase dois meses após o extravio.

Neste passo, competia à fornecedora demonstrar a inexistência do extravio da bagagem da autora, o que, todavia, não foi feito por nenhum meio de prova admitido em direito, tanto que foi a própria autora quem trouxe aos autos a comunicação travada entre as partes após o extravio, que ficou sem solução (fls. 28/30). Assim, há que se considerar que a bagagem foi extraviada de forma definitiva, cumprindo anotar, por oportuno, que a atuação de terceiro furtador, indubitavelmente, insere-se no âmbito do fortuito interno, que não pode ser alegado para eximir a responsabilidade das companhias aéreas (neste sentido: CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 181-182).

Neste sentido, e se considerando que, num contrato de transporte, são "obrigações do transportador, derivadas do contrato, a de levar a pessoa ou coisa ao destino combinado, dentro do prazo estabelecido e nas condições estipuladas, zelando pela segurança e conservação com toda a diligência possível e exigível" (LACERDA, Carlos. Direito Comercial Marítimo e Aeronáutico. 4 ed. Rio de Janeiro: Freitas

Bastos, 1961, p. 510), o fato de terem sido subtraída a bagagem da passageira, por si só, evidencia a falha na prestação do serviço da companhia aérea.

E, sendo assim, configurada resta a responsabilidade da demandada pelo evento danoso descrito na inicial, deve ela arcar com todos os prejuízos experimentados pela consumidora, porquanto, além de a sua boa-fé ser presumida, não ter sido elidida no curso do devido processo legal (artigo 4º, inciso III, da Lei 8.078/90), não há nenhuma extravagância nos bens listados na emenda exordial (fls. 36/45). E, mesmo que assim não fosse, diante da já consignada inversão do ônus da prova, também competia à fornecedora demonstrar a inexistência dos bens, cujo(a) perdimento/subtração foi alegada, ônus do qual não conseguiu o polo passivo, novamente, desincumbir-se.

A jurisprudência, aliás, analisando hipótese bastante semelhante, posicionou-se neste exato sentido: "(...)Em demandas promovidas por passageiros imputando violação de bagagens despachadas, com furto de objetos nelas constantes, em transporte aéreo, incumbe à empresa aérea transportadora provar que a operação foi realizada regularmente, garantido a incolumidade, tendo em vista a notoriedade da possibilidade da ocorrência alegada pelo passageiro consumidor, por força do disposto nos arts. 6º, VIII, e 14, caput, do CDC, e art. 333, II, do CPC - Não bastasse isto, presente também o requisito da hipossuficiência prevista no art. 6º, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, visto que o consumidor desconhece os mecanismos de segurança utilizados pela empresa aérea para evitar a violação de bagagens despachados, com furto de objetos (...)" (TJSP - 20ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 0144976-19.2008.8.26.0100 - Rel. Des. Rebello Pinho - j. 29/08/2011); "TRANSPORTE AÉREO (nacional) - Responsabilidade contratual - Extravio/perda de bagagem em voo nacional - Procedência parcial - Inaplicabilidade da Convenção de Montreal e do entendimento do C. STF no RE 636.331 - Incidência da legislação pátria(CC e CDC) - Quebra de contrato - Prestação de serviço defeituoso - Responsabilidade civil objetiva do transportador - Ausência de excludentes - Dano material e moral, configurados - Valores arbitrados é ato singular prestigiado por observadas as provas dos prejuízos dos transportados, e as circunstâncias e consequências do evento, aferido com razoabilidade e proporcionalidade - Ação parcialmente procedente - Sentença modificada, de ofício, somente quanto ao termo inicial dos juros moratórios da indenização por dano moral, que incidirá da data da citação (responsabilidade contratual) - Recurso desprovido com adequação de ofício do termo inicial dos juros moratórios." (TJSP; Apelação 1012696-39.2014.8.26.0009; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2018).

Assim, a despeito de ser incontroverso o extravio da bagagem, ainda que não tenha havido comprovação do valor de seu conteúdo, por se tratar de bagagem para viagem nacional curta, com base nas regras de experiência (artigo 375 do Código de Processo Civil) e nos orçamentos apresentados, fixo o valor da indenização pelos danos emergentes em R\$2.500,00.

Por seu turno, os danos morais são evidentes e decorrem da própria frustração das justas expectativas da consumidora em optar por um meio de transporte muito mais cômodo, rápido e seguro - pelo menos em tese - e, no entanto, sofrer este revés, tendo ficado sem os seus pertences pessoais.

Além disso, a bagagem da autora não foi restituída no local por ela indicado, onde estaria hospedada, contrariando o disposto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, no sentido de que "o transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro" (artigo 32, §2º), desgaste que repercute na caracterização do abalo moral, diante da desídia e descaso por parte da empresa requerida.

Quanto aos critérios para fixação da indenização moral, deve-se levar em conta duas diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e dos transtornos sofridos pela lesada, bem como a prevenção de novas condutas da mesma natureza em face de outros consumidores: "DANO MORAL - Critérios de composição da indenização correspondente - Recurso não provido. À míngua de critérios objetivos seguros para a fixação da indenização, têm-se a doutrina e jurisprudência da equação

compensação-repreensão, ou seja, o valor arbitrado deve ser suficiente tanto para compensar o sofrimento da vítima (sem representar um enriquecimento sem causa em favor dela), quanto para atuar, em relação ao responsável, como fator de inibição de conduta culposa futura" (TJSP - Ap. Cív. 58.788-4/São Paulo - 6ª Câmara. Dir. Priv. - Rel. Juiz Antônio Carlos Marcato - j. 11.02.99 - v.u.).

Deveras, a corrente doutrinária e jurisprudencial majoritária reputa a existência de caráter dúplice de tal indenização, "(...) pois tanto visa a punição do agente quanto a compensação pela dor sofrida" (RT 742:320). Deve, assim, "representar uma punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito, e deve ser capaz de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico compensatório do amargor da ofensa" (Boletim AASP 2089:174).

Demais disso, critérios como a própria extensão e repercussão do dano, a condição econômico-financeira das partes e, ainda, razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados: "Agravamento regimental. Recurso especial não admitido. Indenização. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Danos morais. 1. O Tribunal sopesou adequadamente o poderio econômico do banco e o abalo moral e social sofrido pelo agravado, assim como a extensão dos danos e a gravidade do ilícito cometido pelo agravante. Observados, na origem, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Agravamento regimental desprovido." (STJ - 3ª T. - AgRg no Ag 406.425/DF - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - j. 03.12.2001 - DJU 18.03.2002, p. 252).

Destarte, considerando o abalo à honra subjetiva da autora, a capacidade econômico-financeira da requerida, a insistência desta na defesa da prática de ato lícito e, ainda, as diretrizes de atenuação dos transtornos causados, bem como a prevenção de novas condutas, sopesando ainda a extensão e repercussão do dano, reputa-se a quantia de R\$5.000,00, razoável e suficiente segundo os critérios de equidade e justiça estatuídos pelo artigo 6º da Lei 9.099/95, inclusive considerando a atual situação decorrente da pandemia, ainda que a requerida sequer tenha trazido qualquer indício para comprovar a alegação de que se encontra em crise financeira. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar a requerida a: I-) restituir o valor de R\$2.500,00, a título de danos materiais, com incidência de correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o ajuizamento da ação e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil); II-) pagar R\$5.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente, pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a presente data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), bem como acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil).

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9099/95.

Para fins de recurso inominado, o prazo para recurso é de dez (10) dias, começando a fluir a partir da intimação da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado. O valor do preparo e do porte de remessa (se o caso) deve ser recolhido no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação (STJ AgRg na Rcl 4.885/PE). O valor do preparo, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei Estadual n. 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855/2015 e regulamentada pelos Provimentos CSM n. 831/2004, 833/2004 e 2.195/2014, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição corresponde, em São Paulo, à soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa, concernente ao recolhimento devido no momento da distribuição da ação, que é dispensado no âmbito dos Juizados Especiais para o ingresso da demanda, mas exigível por ocasião da interposição de Recurso (artigo 54, § único da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso I, da Lei 11.608/03) e b) 4% sobre o valor da causa atinente ao preparo recursal (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03). Nos termos do § 2º, do artigo 4º, da Lei 11.608/03, quando houver condenação a percentagem de 4% devida a título de preparo recursal incidirá sobre o valor da

condenação. O valor mínimo de cada uma das parcelas ("a" e "b") deverá corresponder a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). As duas parcelas podem ser recolhidas em uma única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento. Para processo físico ou processo digital em que haja mídia ou outros objetos a serem remetidos via malote ao Colégio Recursal, o valor do porte de remessa e retorno é de R\$ 43,00, por volume de autos nos termos do Provimento n. 2.516/2019 do CSM (guia do fundo de despesa código da Receita 110-4) e do artigo 1275, parágrafos 2º e 3º, da Subseção XIX, Seção VI, Capítulo XI, das Normas de Serviço da CGJ.

Oportunamente arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Barueri, 29 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA